

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/714/25

הצעת חוק עקרונות האסדרה (תיקון – פקיעת אסדרה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 3 בחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב–2021¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, אחרי ההגדרה "תהליך הערכת השפעות אסדרה" יבוא:
- "תקן שאינו רשמי" – תקן מחייב שאינו מוגדר כתקן רשמי כהגדרתו בחוק התקנים, התשי"ג–1953.²
2. הוספת סעיף 27א. אחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא:
- "פקיעת אסדרה 27א. (א) הרשות תפרסם בתוך שלוש שנים ממועד פרסום החוק ברשומות, מיפוי הכולל את כלל הוראות האסדרה הקיימות לרבות תקנים לא רשמיים; המיפוי יכלול התייחסות לעלות הציות לאסדרה, מידת הפגיעה בתחרות ושיקולי יוקר מחיה.
- (ב) עם השלמת מיפוי כאמור בסעיף קטן (א) יבואו כלל הוראות האסדרה לאישור הוועדה המתאימה מוועדות הכנסת; אם אין ועדה שהוסמכה לעסוק בהוראת האסדרה האמורה, היא תידון בוועדת הכלכלה.
- (ג) לקראת הדיון בוועדה כאמור בסעיף קטן (ב) יגישו הרשות והמאסדר חוות דעת בדבר נחיצות תיקון, טיוב או ביטול האסדרה לוועדה הנוגעת לעניין.

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.
² ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

- (ד) הוועדה הנוגעת לעניין תידרש לאשר את הוראות האסדרה מדי חמש שנים בהתאם לתהליך המפורט בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג).
- (ה) לא הובאה הוראת אסדרה לאישור כאמור בסעיף זה תבוטל לאלתר."

דברי הסבר

ישראל מצויה במשבר רגולטורי המונע את צמיחת הכלכלה המקומית. דוח של ארגון ה-OECD מלמד שמשבר הרגולציה מונע מישראל צמיחה שמשמעותה למשק היא 7.5 מיליארד שקלים חדשים בשנה. אחת הבעיות המרכזיות בהן ישראל חריגה ביחס לעולם היא היעדר מנגנון טיפול מתאים במלאי הרגולציה הקיים. בישראל אין מיפוי כולל לכלל הוראות האסדרה והתקנים המושגים על הציבור.

חוק עקרונות האסדרה כפי שחוקק בחוק ההסדרים, קובע כללים לבחינה תקופתית של אסדרה חדשה. עוד קובע החוק את סדרי עבודת הרשות בכדי לבחון את מלאי הרגולציה הקיימת. אולם חקיקה זו נעדרת פיקוח פרלמנטרי על פעולת הרשות והמאסדרים. חקיקה זו גם אינה תוחמת בזמן את תהליך המיפוי וטיוב הרגולציה הקיימת בזמן וכמו כן אינה קובעת את פרקי הזמן בהם יש לבחון מחדש רגולציה קיימת.

מטרת הצעת החוק היא לטפל בשלושת הפגמים האמורים : להוסיף פיקוח פרלמנטרי על הליך הטיפול במלאי הרגולציה הקיים, לתחום את הליך המיפוי וטיוב הרגולציה הקיימת בזמן ולקבוע תהליך סדור לחזרה על בחינת מלאי הרגולציה הקיימת.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת גלית דיסטל אטבריאן ואופיר כץ (פ/2658/24).

הצעת החוק זהה לפ/2658/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)